

Số: 898/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Luật, mã ngành: 8380101**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật (mã ngành: 8380101) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 881/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2024;

Theo đề nghị của Trường Khoa Luật và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng ngành Luật (mã ngành: 8380101) của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trường Khoa Luật, Trường Khoa Sau đại học, Trường Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.



HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Luật

Mã ngành: 8380101

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-ĐHCT, ngày 20 tháng 3 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Luật <i>Law</i>
2	Mã ngành đào tạo	8380101
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Luật Hành chính, Khoa Luật.
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Luật; - Luật kinh tế; - Luật Hiến pháp và hành chính; - Luật dân sự và tố tụng dân sự; - Luật hình sự và tố tụng hình sự; - Luật quốc tế;
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Không.
4.3	Yêu cầu chung	a. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Hạng tốt nghiệp từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. b. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 (bậc 3/6) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu	Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật định hướng nghiên cứu có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội, có kiến thức khoa học nền tảng, kiến thức thực tế và lý thuyết sâu rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản, kiến thức liên ngành có liên quan trong lĩnh vực pháp luật, có kỹ năng chuyên sâu để nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học pháp lý, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật được đào tạo. Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật trang bị cho người học: a. Trình độ lý luận, các nguyên lý, tư tưởng chính trị chính thống và trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc, nghiên cứu trong môi trường trong nước và quốc tế.

		b. Kiến thức khối ngành chuyên sâu để trang bị kiến thức nền tảng phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp và Luật hành chính chuyên sâu, các học thuyết pháp lý chuyên sâu, pháp luật về quyền con người và cơ chế bảo đảm quyền con người. c. Kiến thức pháp luật chuyên ngành chuyên sâu ở các lĩnh vực như dân sự, hình sự, kinh tế và những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường và phát triển bền vững, tài sản, giao dịch bảo đảm, quốc tế... ở mức độ chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, kiến thức pháp luật liên ngành trong nước và quốc tế đáp ứng được nhu cầu phát triển của kinh tế số và có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. d. Kiến thức lý thuyết chuyên sâu, mở rộng trong lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành và có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật để đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu, làm việc và học tập nâng cao.
6	Chuẩn đầu ra	Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Luật trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu có khả năng
6.1	Kiến thức	a. Phân tích và đánh giá được các kiến thức về thể giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. b. Phân tích được kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học luật, các nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực khoa học pháp lý, quản trị và quản lý, thực hiện những đề tài, dự án trong lĩnh vực pháp luật. c. Nắm vững kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến; nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực pháp lý, nghiên cứu thuộc chuyên ngành luật. d. Đánh giá được thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật ở Việt Nam để phát triển kiến thức chuyên ngành và liên ngành, mở rộng kiến thức pháp luật có liên quan.
6.2	Kỹ năng	a. Áp dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý trong phân tích những quy định pháp luật, dữ liệu thông tin để nghiên cứu giải quyết các vấn đề pháp lý. b. Năng lực vận dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng quy định và phù hợp với bối cảnh phát triển công nghệ mới; kỹ năng nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm để ứng dụng, phát triển và đề xuất những giải pháp giúp hoàn thiện pháp luật.
6.3	Mức tự chủ và	a. Thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức tự

	trách nhiệm	học, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn và hướng dẫn người khác, phát triển năng lực cá nhân. b. Hoạt động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chuyên môn thể hiện trách nhiệm với xã hội, tuân thủ đạo đức nghề luật.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	Tổng số tín chỉ toàn khóa: 60 tín chỉ, gồm: - Phần kiến thức chung: 4 tín chỉ (bắt buộc: 4 tín chỉ); - Phần kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (bắt buộc: 8 tín chỉ; tự chọn: 4 tín chỉ); - Phần kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ (bắt buộc: 9 tín chỉ; tự chọn: 8 tín chỉ); - Phần nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (bắt buộc: 21 tín chỉ; tự chọn: 6 tín chỉ).
8	Đã tham khảo chương trình đào tạo của trường	1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật (nghiên cứu) của Đại học Đà Lạt: https://dlu.edu.vn/de-an-mo-nganh-luat-trinh-do-thac-si-ma-so-8380101-dinh-huong-nghien-cuu-dinh-huong-ung-dung/ 2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật của Đại học Melbourne (Úc) https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-laws/what-will-i-study/ 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật của Đại học Antwerp (Bỉ) https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/master-of-laws/
9	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
9.1	Môn thi tuyển sinh	1. Tư duy pháp lý (<i>nội dung về phương pháp nghiên cứu và áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực: Luật hiến pháp, Luật hành chính và tổ tụng hành chính; Luật dân sự và tổ tụng dân sự; Luật hình sự và tổ tụng hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế</i>). 2. Lý luận về nhà nước và pháp luật. 3. Ngoại ngữ.
9.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào; - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ (TC)

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng.

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML606	Triết học	4	x		60			I,II
<i>Cộng: 4 TC (Số TC bắt buộc: 4 TC; Số TC tự chọn: 0 TC).</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	KLL600	Lý luận nhà nước và pháp luật chuyên sâu	3	x		45			I,II
3	KLL601	Luật hiến pháp và Luật hành chính chuyên sâu	3	x		45			I,II
4	KLL621	Phương pháp nghiên cứu khoa học luật chuyên sâu	2	x		30			I,II
5	KLL602	Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu	2		x	30			I,II
6	KLL603	Pháp luật về quyền con người và cơ chế bảo đảm quyền con người	2		x	30			I,II
7	KLL604	Luật so sánh chuyên sâu	2		x	30			I,II
8	KLL605	Học thuyết pháp lý chuyên sâu	2		x	30			I,II
<i>Cộng: 12 TC (Số TC bắt buộc: 8 TC; Số TC tự chọn: 4 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
9	KL602	Luật kinh tế	3	x		45			I,II
10	KLL606	Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự chuyên sâu	3	x		45			I,II
11	KLL607	Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự chuyên sâu	3	x		45			I,II
12	KLL608	Pháp luật về hôn nhân và gia đình chuyên sâu	2		x	30			I,II
13	KLL609	Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập	2		x	30			I,II
14	KLL610	Pháp luật về điều phối đất đai	2		x	30			I,II
15	KLL611	Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực lao động	2		x	30			I,II
16	KLK602	Pháp luật thuế, kế toán	3		x	45			I,II
17	KLK614	Pháp luật môi trường và phát triển bền vững	3		x	45			I,II
18	KLK615	Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng	3		x	45			I,II
19	KLK616	Pháp luật về quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng	3		x	45			I,II
<i>Cộng: 17 TC (số TC bắt buộc: 9 TC; số TC tự chọn: 8 TC)</i>									

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
20	KLL000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I,II
21	KLL003	Chuyên đề pháp luật về tài sản và quyền tài sản	2	x		30			I,II
22	KLL004	Chuyên đề pháp luật quốc tế chuyên sâu	2	x		30			I,II
23	KLK004	Chuyên đề pháp luật đầu tư quốc tế	2	x		30			I,II
24	KLK006	Chuyên đề pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	2		x	30			I,II
25	KLL005	Chuyên đề pháp luật về giao dịch bảo đảm	2		x	30			I,II
26	KLL006	Chuyên đề pháp luật về an ninh mạng và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo	2		x	30			I,II
27	KLL007	Chuyên đề pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai	2		x	30			I,II
28	KLL008	Chuyên đề pháp luật về an sinh xã hội	2		x	30			I,II
29	KLK003	Chuyên đề pháp luật về đấu thầu	2		x	30			I,II
30	KLK007	Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bất động sản	2		x	30			I,II
Cộng: 27 TC (Số TC bắt buộc: 21 TC; Số TC tự chọn: 6 TC)									
Tổng cộng			60	42	18				

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BAN GIÁM HIỆU HỘI ĐỒNG KH&ĐT
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH

KHOA LUẬT
TRƯỞNG KHOA



Trần Trung Tính

Trần Ngọc Hải

Phan Trung Hiền